



Bundesamt
für Justiz



Führungszeugnisse
online beantragen.
www.bundesjustizamt.de

Det. 23.05.2023

Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn

HAUSANSCHRIFT Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

POSTANSCHRIFT 53094 Bonn

DV 05 2,51 Deutsche Post
AZ EHUG - 00147303/2023 - 01/01 ePZA
Gegen Postzustellungsurkunde



BitMechanics GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
Lindenhofstraße 23
88145 Hergatz

REFERAT VI 2

TEL +49 228 410-6500

FAX +49 228 410-6450

SERVICEZEITEN Mo. bis Do. von 9 bis 15 Uhr,
Fr. 9 bis 12 Uhr

AKTENZEICHEN EHUG - 00147303/2023 - 01/01

KASSENZEICHEN 855647603255

DATUM Bonn, den 17. Mai 2023

BETREFF **Ordnungsgeldverfahren nach § 335 HGB
gegen BitMechanics GmbH in Hergatz, vertreten durch die Geschäftsführung
Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Beginn 01. Januar 2021 und
dem Ende 31. Dezember 2021**

HIER Androhung eines Ordnungsgeldes; Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesamt für Justiz wendet sich wegen der Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen an Sie.

I.

Unternehmen bestimmter Rechtsformen oder Tätigkeitsschwerpunkte müssen ihre ordnungsgemäß aufgestellten und geprüften Rechnungslegungsunterlagen nach § 325 des Handelsgesetzbuchs (HGB) für jedes Geschäftsjahr beim Betreiber des Bundesanzeigers, der Bundesanzeiger Verlag GmbH in Köln, in elektronischer Form zur Offenlegung einreichen.

Der Betreiber des Bundesanzeigers hat dem Bundesamt für Justiz gemäß § 329 Absatz 4 HGB mitgeteilt, dass Ihr Unternehmen seiner **Pflicht zur Offenlegung** der Rechnungslegungsunterlagen zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 **bisher nicht ordnungsgemäß** nachgekommen ist.

DATENSCHUTZ UND INTERNET

Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung und § 55 des Bundesdatenschutzgesetzes sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz veröffentlicht.
Internet: www.bundesjustizamt.de

VERKEHRSANBINDUNG

U - Bahn 16, 63, 66
Haltestelle: Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt (nicht barrierefrei)
Haltestelle mit Aufzug: Museum König

BANKVERBINDUNG

Deutsche Bundesbank; Filiale Saarbrücken
IBAN: DE 81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590

0600929
812.01.05



Das Bundesamt für Justiz hat die Aufgabe, die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen durch Ordnungsgelder von Amts wegen durchzusetzen. Das einzelne Ordnungsgeld beträgt mindestens 2.500 EUR und höchstens 25.000 EUR; ist das Unternehmen kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d HGB oder handelt es sich um einen Emittenten von Vermögensanlagen gemäß § 1 Absatz 3 des Gesetzes über Vermögensanlagen (VermAnlG), gilt ein höherer Höchstbetrag.

II.

Gegen BitMechanics GmbH in Hergatz, vertreten durch die Geschäftsführung, erlässt das Bundesamt für Justiz gemäß § 335 HGB folgende **Androhungsverfügung und Kostenentscheidung**:

1. Das Bundesamt für Justiz gibt Ihnen auf, innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Zustellung dieser Verfügung die nach den §§ 325, 326, 327 HGB erforderlichen Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Beginn 01. Januar 2021 und dem Ende 31. Dezember 2021 bei dem Betreiber des Bundesanzeigers vollständig in elektronischer Form zur Offenlegung einzureichen oder die Unterlassung mittels Einspruchs zu rechtfertigen. Diese Frist ist nicht verlängerbar.
2. Das Bundesamt für Justiz droht Ihnen an, ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 EUR festzusetzen, falls Sie die Vorgaben in Ziffer 1 nicht erfüllen.
3. Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu tragen.

Kostenrechnung für das Verfahren:

Kostenschuldner:

BitMechanics GmbH in Hergatz, vertreten durch die Geschäftsführung

Kassenzeichen:

855647603255 (bei Überweisung bitte angeben)

Kostengrund	Betrag
Gebühr Nr. 1210 des Kostenverzeichnisses des Justizverwaltungskostengesetzes (JVKostG) für die Durchführung des Ordnungsgeldverfahrens nach § 335 HGB	100,00 EUR
Auslagen für die Zustellung (Vorbemerkung 2 des Kostenverzeichnisses des JVKostG i.V.m. Nr. 9002 des Kostenverzeichnisses des GKG)	3,50 EUR
Gesamtkosten	103,50 EUR

Der sofort fällige Betrag von 103,50 EUR ist binnen sechs Wochen nach Zustellung dieser Verfügung auf das folgende Konto zu überweisen:



Bundeskasse Trier
Deutsche Bundesbank; Filiale Saarbrücken
IBAN: DE 81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590

Bei der Überweisung sind

**das Kassenzeichen 855647603255
sowie das Stichwort "EHUG"**

als Verwendungszweck anzugeben. Ohne diese Angaben ist die Zuordnung der Zahlung nicht möglich. Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen auch dann zu tragen, wenn die fehlenden Rechnungslegungsunterlagen innerhalb der Frist von sechs Wochen beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht werden.

III.

Gemäß § 325 Absatz 1 Satz 1 HGB sind offenlegungspflichtige Rechnungslegungsunterlagen der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang bestehende Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungs- bzw. Versagungsvermerk des Abschlussprüfers und gegebenenfalls weitere gesetzlich geforderte Unterlagen. Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 begonnen haben, müssen bei ihrer Offenlegung bereits festgestellt oder gebilligt sein. Für bestimmte Unternehmen gelten größenabhängige Erleichterungen (§§ 326, 327 HGB).

Zur Offenlegung sind die Rechnungslegungsunterlagen in elektronischer Form beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. Hierfür ist die Publikationsplattform des Betreibers des Bundesanzeigers unter www.publikations-plattform.de zu nutzen.

Die gemäß § 325 HGB offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen müssen spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres, auf das sie sich beziehen, eingereicht sein. Für bestimmte Unternehmen gelten fristverkürzende Sonderregelungen (z. B. § 325 Absatz 4 Satz 1 HGB, § 26 Absatz 1 VermAnlG, § 160 Absatz 1 KAGB). Bei neugegründeten Unternehmen beginnt das Geschäftsjahr regelmäßig mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, spätestens jedoch mit der Eintragung im Handelsregister.

Handelt es sich bei dem offenlegungspflichtigen Unternehmen um eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) und ist die Inanspruchnahme größenabhängiger Erleichterungen nicht gesetzlich ausgeschlossen, kann die Pflicht zur Offenlegung für Jahresabschlüsse mit einem Abschlussstichtag ab dem 31. Dezember 2012 auch dadurch erfüllt werden, dass die Bilanz beim Betreiber des

4 Bundesanzeigers in elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung eingereicht und dabei zugleich ein Auftrag zur Hinterlegung im Unternehmensregister erteilt wird.

Weitere Hinweise:

0926 Bitte beachten Sie auch die Änderungen gesetzlicher Pflichten durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338). Die §§ 264, 325, 326, 327, 328 und 329 HGB in der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung sind weiterhin anzuwenden für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2022 begonnen haben. Erst für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen, gelten die Regelungen des HGB in der Fassung des – soweit hier relevant – zum 1. August 2022 in Kraft tretenden DiRUG (vgl. Artikel 88 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch, der ebenfalls ab dem 1. August 2022 gelten wird).

Sie finden die bis zum 31. Juli 2022 geltende Fassung des HGB im Internet unter **www.bundesjustizamt.de/ehug**. Dort und auf dem beiliegenden **Merkblatt** sowie telefonisch unter der zentralen Rufnummer **+49 228 410-6500** (Verbindung mit einem Sachbearbeiter montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr) erhalten Sie auch weitere Informationen zur Offenlegungspflicht und zum Ordnungsgeldverfahren.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung ist der **Einspruch** statthaft. Dieser ist beim Bundesamt für Justiz innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieser Androhungsverfügung einzulegen. Es wird gebeten, zur Einlegung des Einspruchs das anliegende Formblatt zu verwenden. Der Einspruch kann auch durch ein elektronisches Dokument eingelegt werden, sofern dieses für die Bearbeitung durch das Bundesamt für Justiz geeignet ist. Die Voraussetzungen im Einzelnen ergeben sich aus § 32a Strafprozessordnung in Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung). Der Einspruch kann auf Einwendungen gegen die Kostenentscheidung beschränkt werden. **Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.** Daraus folgt: Sollten die Rechnungslegungsunterlagen nicht innerhalb der gesetzten sechswöchigen Nachfrist beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht werden und sollte der Einspruch zu einem späteren Zeitpunkt zurückgewiesen werden, so wird gleichzeitig damit, also ohne vorherige weitere Mitteilung, das angeordnete Ordnungsgeld festgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen
Bundesamt für Justiz

